

NESU 零利率宏观主权经济模型

致瑞士法律顾问的委托说明书——法律注册地、FINMA 分类与牌照路径

编制方	由 Digital-UNI AI Labs 提供研究与人工智能开发支持,代表 Digital-UNI 创始人 Brahim Boumakh(布拉希姆·布迈赫)
参考网址	nesu-sovereign-settlement.ch
日期	2026 年 9 月 10 日
状态	保密——概念性提案。本文件不构成法律、投资、监管或宗教方面的建议。

一、本说明书目的

Digital-UNI 希望委托瑞士法律顾问,就下述机构级结算架构的法律注册地、FINMA 监管分类及牌照路径提供意见,并将该分析与已计划在阿尔及利亚、欧盟及美国聘请的顾问就本项目各走廉进行协调。本说明书阐述了项目设计、目前正在积极开发的走廉、跨国监管的接触点,以及希望得到顾问意见的问题。

二、项目性质

NESU 零利率宏观主权经济模型是一项概念性金融科技提案。它并非正在运营的企业,也不是公开发售、投资产品或资金募集行为。本说明书仅用于界定法律委托的范围;文中任何内容均不构成法律、投资或监管建议,作者亦不提供此类建议。

三、项目概述——NESU 零利率宏观主权经济模型

3.1 核心原则

该模型将服务与基础设施的价格与资本成本相分离:

- 服务与基础设施 → 透明费用(人工智能基础设施、合规、风险评估、结算、行政管理、交易处理)
- 主权资本 → 本金偿还
- 利息 → 0%
- 复利 → 0%

服务 ≠ 货币

3.2 合格参与方

参与资格仅限于政府、中央银行、主权实体及经批准的国际机构。该模型并非为零售或消费者用途而设计或提供。

3.3 结算单位与储备

- 一种许可制(permissioned)、有资产支持的数字结算单位
- 基准定义:1 NESU = 1 克经指定的投资级黄金;能源和矿产交易以黄金等值折算方式以 NESU 计价
- 储备结构:60%为经指定的实物黄金,20%为经核实的战略性大宗商品及商品应收款,20%为结算流动性
- 发行规则:已发行的 NESU 数量须始终等于或低于经核实的合格储备

3.4 技术架构

建议采用六层架构:主权身份层、资产登记层、结算账本层(许可制,无挖矿)、预言机网络层、合规引擎层与审计门户层。

3.5 治理

建议通过基于条约设立的“国际能源与负责任结算管理局”进行治理,成员包括参与的各中央银行、财务审计与储备委员会、气候科学委员会、网络安全与数据治理委员会,以及争端解决法庭。

四、机构级走廉代币

建议设立五个区域性走廉代币,均仅限用于政府及机构层面的支付、投资、结算与跨境贸易——绝不用于消费者银行账户或零售投机性代币——且仅通过受监管的金融渠道兑换为相关主权货币。

走廉	状态
欧洲—阿尔及利亚走廉代币	主要/试点走廉(正在积极设计中)
美国—阿尔及利亚走廉代币	路线图项目
金砖国家—阿尔及利亚走廉代币	路线图项目
中东—阿尔及利亚走廉代币	路线图项目
非洲—阿尔及利亚走廉代币	路线图项目

五、主要走廉详情——欧洲—阿尔及利亚能源结算走廉

该主要走廉用于结算阿尔及利亚与欧盟之间的天然气贸易。

- 参考指数:基于真实天然气贸易流量构建的透明第纳尔/欧元(DZD-EUR)指数——明确不同于阿尔及利亚的官方汇率或平行市场汇率
- 仅限指定参与方:阿尔及利亚银行、Sonatrach(索纳特拉克石油公司),以及欧盟对应银行及大型能源企业
- 设计意图:不可交易且由国家运营,其结构设计旨在保持在阿尔及利亚第 25-10 号法律(禁止加密货币)的适用范围之外

瑞士顾问的分类与牌照分析首先就该走廉征询意见;其余四个走廉属于路线图项目,在此仅作背景说明。

六、跨司法管辖区监管环境——欧盟与美国方面的考量

除瑞士注册地分析外,走廉架构必然会涉及欧盟金融法规,而对于路线图中的美国—阿尔及利亚走廉代币而言,还将涉及美国金融法规。以下内容作为背景资料提供,以便瑞士顾问与欧盟及美国顾问进行协调;这些内容并不旨在对瑞士以外的法律得出结论性意见,本节任何内容均不构成对任何司法管辖区(包括阿尔及利亚)法律的建议。

6.1 欧盟

- 《加密资产市场监管条例》(MiCA)——鉴于走廉代币既不向公众发售,也不在任何平台上市交易,其是否首先属于 MiCA 所定义的“加密资产”范畴;MiCA 针对专由中央银行及公认国际公共机构发行或使用的工具所设的豁免条款也可能相关,应结合该走廉纯机构性的设计加以检验。
- 经修订的《支付服务指令》(PSD2)及任何后续框架,以及《电子货币指令》,适用范围以欧盟对应银行是否将结算指令视为支付服务为限。
- 欧盟《反洗钱指令》(AMLD)以及适用于被指定为参与方的欧盟信贷机构和大型能源企业的全欧盟制裁审查义务。
- 《欧盟运作条约》第 63 条规定的资本自由流动原则,以及银行或能源公司参与此类不可交易、由国家运营的结算工具是否需要欧盟成员国授权。

- 两用物项与出口管制方面的考量(欧盟第 2021/821 号条例),适用范围以预言机、物联网或验证技术是否作为该走廉货物验证环节的一部分出口至阿尔及利亚为限。

6.2 美国(主要与路线图中的美国—阿尔及利亚走廉代币相关)

- 鉴于该走廉代币不可交易、非投资性且仅面向主权及机构方的设计,其是否根据 Howey 测试构成美国证监会(SEC)意义上的“证券”;或鉴于其与黄金及能源指数挂钩,是否构成受商品期货交易委员会(CFTC)管辖的“商品”/衍生品。
- 针对任何美国境内参与方或中介机构,依据《银行保密法》(BSA)及美国金融犯罪执法网络(FinCEN)关于货币服务业务和货币转移商的规则进行分析,包括 FinCEN 关于区分管理者、兑换者及替代货币的价值使用者的指引。
- 依照美国海外资产控制办公室(OFAC)名单进行审查——阿尔及利亚本身并未受到美国全面制裁制度的约束,但任何涉及该走廉的美国主体、美元清算银行或美国技术,仍须依照 OFAC 名单进行审查。
- 《出口管理条例》(EAR),适用范围以美国原产技术(例如物联网或海关验证硬件、软件)是否被转移至阿尔及利亚或阿尔及利亚交易对手方为限。
- 任何作为中介的美国金融机构在各州层面可能面临的货币转移牌照要求风险。

6.3 阿尔及利亚——该走廉与国内法的关系

该走廉的设计并非旨在将自身置于阿尔及利亚司法管辖之外:阿尔及利亚银行与 Sonatrach 本身即被列为主要参与方,因此该工具的运作方式是一种由国家运营的结算工具,而非第 25-10 号法律所限制的那类面向公众的加密货币。这一分析是否成立,以及是否需要依据阿尔及利亚银行的外汇管制规定或对外贸易法获得额外的阿尔及利亚授权,属于应提交阿尔及利亚顾问处理的问题;在此列出是为了让瑞士、欧盟及美国顾问能够将各自的分析与这一需另行确认的结论相协调,而非预先假定其成立。

七、分类定位说明

NESU 及其走廉代币并非公开、可挖矿或可自由交易的加密货币。其设计意图是在结构上与比特币(无挖矿、无公开网络、无零售投机性二级市场)、与央行数字货币(并非主权法定货币,而是一种许可制的多主权结算单位),以及现有的跨境结算候议(如 BRICS Pay、mBridge、Buna 及黄金支持型稳定币)相区别。与这些系统的完整比较见另行附上的《NESU 概念提案》。此外,还为后续阶段提出了一个独立的、面向未来的“微观经济”层级,即面向公民和地方经济的小规模代币;该层级在结构上与上述机构级设计相独立,不属于本次委托范围,在此仅为完整性而提及。

八、致瑞士顾问的问题

1. 根据 FINMA 关于支付类、实用类、资产类及其他代币类别的指引,对(a)NESU 结算单位及(b)机构级走廉代币进行分类。
2. 瑞士《分布式账本技术法》(DLT 法)的适用性及范围,包括是否涉及 DLT 交易设施牌照的问题。
3. 鉴于参与方仅限于中央银行、国有企业及经批准的多边机构的许可制安排,依据瑞士银行法、金融市场基础设施法及支付服务法确定牌照路径。
4. 适用于主权及准主权交易对手方的反洗钱/客户尽职调查(KYC)及制裁审查义务。
5. 适用于 nesu-sovereign-settlement.ch 所述协调机构的适当瑞士法律组织形式——协会、基金会或公司——以及每种选项在治理与董事会结构方面的影响。
6. 与阿尔及利亚顾问(就主要走廉符合第 25-10 号法律进行确认)、欧盟顾问(依据第 6.1 节评估 MiCA 及适用的欧盟跨境支付与银行法下的适用范围),以及针对路线图中的美国—阿尔及利亚走廉与美国顾问(依据第 6.2 节进行证券、商品、BSA/FinCEN 及 OFAC 分析)进行必要的协调。

7. 瑞士监管是否目前正在积极设计的欧洲—阿尔及利亚主要走廊与其余四个路线图走廊之间作出相关区分,以便考虑分阶段牌照策略。

8. 建议的瑞士分析与第六节所述欧盟、美国及阿尔及利亚并行工作流程的时序安排——例如应首先征询哪个司法管辖区的意见,以及在何种情况下合并备忘录会比分开出具意见更有效率。

九、可供顾问参阅的材料

- 本委托说明书
- 《NESU 概念提案》(完整的技术与经济说明、储备与治理设计,以及与比特币及其他结算系统的比较)
- 公开信息网站:nesu-sovereign-settlement.ch

十、建议的后续步骤

1. 初步范围界定电话会议
2. 确认委托范围并提供费用估算
3. 引荐阿尔及利亚及欧盟顾问以进行协调审查

十一、联系方式

Brahim Boumakh(布拉希姆·布迈赫)

Digital-UNI 创始人

bbbrahim250@gmail.com

由 Digital-UNI AI Labs 提供研究与人工智能开发支持——本文件为保密草稿,仅供顾问界定委托范围之用。